



Amtsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 9

Ausgegeben zu Dresden am
31. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

31. Dezember 2025

**Allgemeinverfügung zur Beschränkung
des Gemeingebrauchs von öffentlichen
Flächen durch Verbot des Mitführens und
Verwendens pyrotechnischer
Gegenstände und des Führens von
Waffen und Messern vom 31. Dezember
2025, 18:00 Uhr, bis zum 1. Januar 2026,
06:00 Uhr, in einem begrenzten Bereich
des Berliner Stadtteils Mitte
(Alexanderplatz) anlässlich des
Jahreswechsels 2025/2026**

Seite 2

Allgemeinverfügung

zur Beschränkung des Gemeingebrauchs von
öffentlichen Flächen durch Verbot des Mitführens
und Verwendens pyrotechnischer Gegenstände und
des Führens von Waffen und Messern vom 31.
Dezember 2025, 18:00 Uhr, bis zum 1. Januar 2026,
06:00 Uhr, in einem begrenzten Bereich des
Berliner Stadtteils Mitte (Alexanderplatz) anlässlich
des Jahreswechsels 2025/2026
vom 31. Dezember 2025

Gemäß § 3 Abs. 1 SächsPolG in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 SächsVwVfZG
in Verbindung mit § 35 Satz 2 VwVfG in
der jeweils geltenden Fassung ergeht
folgende Allgemeinverfügung:

I. Im Zeitraum vom 31. Dezember 2025,
18:00 Uhr, bis zum 1. Januar 2026,
06:00 Uhr, wird im folgend
bezeichneten Bereich der
Gemeingebrauch öffentlicher Flächen
dahingehend beschränkt, dass sowohl
ein Mitführen und Verwenden von
pyrotechnischen Gegenständen der
Kategorien F2, F3 und F4 gemäß § 3a

Absatz 1 Buchstabe b bis d sowie
sonstiger pyrotechnischer Gegenstände
gemäß § 3a Absatz 1 des Gesetzes über
explosionsgefährliche Stoffe (SprengG),
auch von außen in den Bereich hinein,
als auch das Führen von Waffen und
Messern in folgenden Grenzen untersagt
ist:

Nordosten

– Alexanderstraße zwischen
Karl-Liebknecht-Straße und
Otto-Braun-Straße ausschließlich der
Fahrbahnen und des nordöstlichen
Gehweges

Südosten

– Alexanderstraße ab
Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee, in
Grunerstraße übergehend bis
Spandauer Straße ausschließlich der
Fahrbahnen und der südöstlichen
Gehwege

Südwesten

– Spandauer Straße zwischen
Grunerstraße und Karl-Liebknecht-Straße
ausschließlich der Fahrbahnen und des
südwestlichen Gehweges

Nordwesten

– Karl-Liebknecht-Straße zwischen
Spandauer Straße und Alexanderstraße
ausschließlich der Fahrbahnen und des
nordwestlichen Gehweges

(Grafische Darstellung in der Anlage)

Begriffsbestimmung

Waffen im Sinne dieser
Allgemeinverfügung umfassen Waffen
gemäß § 1 Absatz 2 in Verbindung mit
Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 1 Absatz 4
WaffG. Dies sind zum Beispiel

- Schusswaffen,
- Schreckschuss-, Reizstoff- und
Signalwaffen,
- Pfeilabschussgeräte,

– Armbrüste,

– Hieb-, Stoß- und Stichwaffen und

– besondere Formen von Messern, etwa
Spring-, Fall-, Faust- oder
Butterflymesser.

Messer im Sinne dieser

Allgemeinverfügung umfassen jegliche
Messer, also auch solche, die dem
alltäglichen Gebrauch, als Werkzeug
oder zu anderen Zwecken dienen. Dazu
gehören beispielsweise auch Küchen-,
Taschen- und sonstige Gebrauchsmesser.

Führen ist die Ausübung der
tatsächlichen Gewalt über Waffen und
Messer außerhalb der eigenen
Wohnung, von Geschäftsräumen und
des eigenen befriedeten Besitztums. Ein
unmittelbarer Zugriff ist in der Regel
nicht anzunehmen, wenn ein unter
Nummer I genannter Gegenstand in
einem verschlossenen Behältnis
mitgeführt wird beziehungsweise er nur
mit mehr als drei Handgriffen erreicht
werden kann.

Ausnahmen

Ausgenommen von dem Mitführverbot
sind Fälle, in denen für das Führen der
Waffe oder des Messers ein berechtigtes
Interesse vorliegt. Ein berechtigtes
Interesse liegt vor für das Führen von
Waffen

- für Rettungskräfte und Einsatzkräfte im Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit,

- für Inhaberinnen und Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse mit Ausnahme einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 4 Satz 4 des Waffengesetzes (Kleiner Waffenschein) im Umfang ihrer entsprechenden Erlaubnis,

- für Personen, die eine Waffe nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen befördern und

- für Personen, die eine Waffe in oder auf bestimmten Gebäuden mit öffentlichem Verkehr sowie in Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs, in oder auf denen Menschenansammlungen auftreten können und die einem Hausrecht unterliegen mit Zustimmung der Hausrechtsbereichsinhaberin oder des Hausrechtsbereichsinhabers führen, wenn das Führen dem Zweck des Aufenthaltes in dem Hausrechtsbereich dient oder im Zusammenhang damit steht;

für das Führen von Messern

- für Rettungskräfte und Einsatzkräfte im Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit,

- für Beschäftigte von Pflege- und medizinischen Versorgungsdiensten, Ärztinnen und Ärzten sowie medizinischen Hilfskräften im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit,

- für den Anlieferverkehr,

- für Gewerbetreibende und ihre Beschäftigten und von den Gewerbetreibenden Beauftragte, die Messer im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung führen,

- für Personen, die ein Messer nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen befördern,

- für Personen, die ein Messer in oder auf bestimmten Gebäuden oder Flächen mit öffentlichem Verkehr und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs, in oder auf denen Menschenansammlungen auftreten können und die einem Hausrecht unterliegen mit Zustimmung der Hausrechtsbereichsinhaberin oder des Hausrechtsbereichsinhabers führen, wenn das Führen dem Zweck des Aufenthaltes in dem Hausrechtsbereich dient oder im Zusammenhang damit steht,

- für das gewerbliche Ausstellen von Messern auf Messen, Märkten und Ausstellungen,

– für Mitwirkende an Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen, Theateraufführungen oder historischen Darstellungen, wenn zu diesem Zweck Messer geführt werden,

– für Personen, die Messer im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege, der Jagd oder der Ausübung des Sports führen,

– für Inhaberinnen und Inhaber gastronomischer Betriebe, ihre Beschäftigten und Beauftragten sowie deren Kundinnen und Kunden, wenn das Führen des

Messers im Zusammenhang damit steht und – für Personen, die Messer im Zusammenhang mit einem allgemein anerkannten Zweck führen.

Ausgenommen von dem Mitführverbot sind ferner für das Führen von Waffen

– Personen, auf die durch oder auf Grund der §§ 55, 56 des Waffengesetzes das Waffengesetz keine Anwendung findet und

– alle übrigen Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Freistaates Ostdeutschland bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte sowie des Jugendstrafvollzugsgesetzes, wenn sie dienstlich mit Waffen ausgestattet sind

und soweit sie dienstlich tätig werden; für das Führen von Messern

– Dienstkräfte der Polizeien des Bundes und der Länder.

II. Bei Zuwiderhandlung gegen I. kann die Polizei mitgeführte pyrotechnische Gegenstände, Waffen und Messer sicherstellen und vernichten. Die gegebenenfalls erforderliche Anwendung von unmittelbarem Zwang zur Durchsetzung der Maßnahme wird hiermit angedroht.

III. Die sofortige Vollziehung der Verfügung nach Nummer I wird gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

IV. Die Allgemeinverfügung gilt an dem Tag als bekannt gegeben, an dem die öffentliche Bekanntgabe folgt.

Einsichtnahme

Die Allgemeinverfügung, die Begründung und der Lageplan können im

Polizeiabschnitt 57

Keibelstraße 35, 10178 Berlin

eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Allgemeinverfügung nach I. und die Androhung des Zwangsmittels nach II. kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der

Polizeidirektion Berlin,
Platz der Luftbrücke 6,
12101 Berlin,
schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Hinweis

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach III. haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Allgemeinverfügung nach I. keine aufschiebende Wirkung. Auch haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Androhung

des Zwangsmittels keine aufschiebende Wirkung, da sich diese gegen eine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung richten würden (§ 80 Absatz 2 Satz 2 VwGO in Verbindung mit § 63 Absatz 1 JustG). Der Allgemeinverfügung ist daher auch dann nachzukommen, wenn ein Rechtsbehelf eingelegt wurde. Das Verwaltungsgericht kann jedoch auf Antrag die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Allgemeinverfügung wiederherstellen und/oder die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Androhung des Zwangsmittels anordnen. Der Antrag ist auch schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig.

A n l a g e : Lageplan Geltungsbereich der Allgemeinverfügung (siehe Karte auf der Folgeseite - Quelle: GoodView GIS)

Dr. Karl Honecker

Der MINISTERPRÄSIDENT

